HANDELSBETINGELSER

Tømrermester Nils Kolind ApS

CVR.nr. 41 73 30 63

j.nr. 225445, CHD, 06.05.2022

Disse handelsbetingelser gælder for al levering af tjenesteydelser, foretaget af Tømrermester Nils Kolind ApS (herefter benævnt "**TNK**") direkte til den enkelte kunde (herefter samlet benævnt "**Kunden**"), samt levering af tjenesteydelser i underentreprise, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt aftales.

1.0 AFTALEGRUNDLAG

1.1 Alle aftaler, der indgås mellem TNK og Kunden (herefter under et benævnt "**parter**" og "**parterne**" og enkeltvist "**part**" eller "**parten**") er, jf. ovenstående, underlagt nærværende handelsbetingelser.

1.2 Et afgivet tilbud, ordrebebekræftelsen og nærværende handelsbetingelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem TNK og Kunden. Ændringer i og tilføjelser til dette aftalegrundlag kræver skriftlig aftale mellem parterne.

1.3 Kommunikation i relation til indgåelse, accept eller ændring af aftaler sker elektronisk i form af mail eller lignende.

2.0 AFGIVELSE AF ORDRE OG TILBUD

2.1 Tilbud, afgivet af TNK, er alene bindende for denne, når tilbuddet er afgivet på skrift.

2.2 Et tilbud, afgivet af TNK, skal accepteres af Kunden inden 30 dage efter tilbuddet er afgivet, hvorefter tilbuddet bortfalder, medmindre en anden tidsfrist udtrykkeligt er angivet i tilbuddet. Tilbuddet anses for afgivet ved dets afsendelse Overslag er ej at betragte som tilbud.

2.3 TNK kan til enhver tid tilbagekalde tilbud, som endnu ikke er accepteret.

2.4 TNK's ydelse omfatter alene de tjenesteydelser, der fremgår af ordrebekræftelsen.

2.5 Ændringer og/eller tillæg til eksisterende aftaler skal accepteres inden 10 dage, regnet fra afsendelse af tilbuddet,

3.0 PRISER

3.1 Alle priser angives inkl. moms på 25% og andre offentlige afgifter, medmindre Kunden er erhvervsdrivende.

3.2 TNK kan ændre priser angivet i tilbud og/eller ordrebekræftelser m.v., såfremt der sker ændringer i valutakurser, afgifter eller andre indkøbsomkostninger, herunder prisstigninger omfattet af pkt. 8.1, uden for TNK's kontrol efter indgåelsen af aftalen med Kunden.

4.0 FORBEHOLD

4.1 I tilfælde af prisændringer, fejlskrift, forkert oplyste priser i forbindelse med aftaleindgåelsen eller andre for-

hold, der har medført, at der er angivet forkerte priser, da er TNK berettiget til at annullere en indgået aftale helt eller delvist.

4.2 TNK forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i valget af byggematerialer, eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for Kunden, og er af tilsvarende kvalitet samt egenskaber.

4.3 TNK har ejendomsforbehold for materialer leveret af TNK, indtil den fulde betaling er foretaget, TNK forbeholder sig retten til at medtage alt materiel når arbejdspladsen forlades.

5.0 BETALINGSBETINGELSER

5.1 Er Kunden erhvervskunde beregnes renter fra forfaldsdagen, ved for sen betaling, med 2% pr. påbegyndt måned.

Er Kunden forbruger beregnes renter fra forfaldsdagen, ved for sen betaling, i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

5.2 Enhver betalingsmisligholdelse anses som en væsentlig misligholdelse

5.3 Såfremt Kunden er i restance, da er TNK berettiget til at standse arbejdet eller ophæve aftalen, uden at pådrage sig ansvar overfor Kunden.

5.4 TNK har i forbindelse med udførelse af entreprisearbejder ret til at opkræve acontobetalinger hos Kunden i overensstemmelse med reglerne i AB18.

5.5 TNK har i forbindelse med udførelse af entrepriser ret til at kræve betaling for materialer og produkter, efterhånden som de ordres eller leveres til byggepladsen

5.6 TNK er berettiget til at opkræve et, efter opgavens omfang, passende depositum, såfremt TNK finder det hensigtsmæssigt. Depositum modregnes i slutfakturaen.

5.7 Er tilbuddet på kr. 7.500 eller under, kan TNK kræve fuld betaling inden arbejdets påbegyndelse.

5.8 Bliver TNK bekendt med begivenheder der, efter aftalens indgåelse, eller under tilbudsafgivelsen, giver berettiget tvivl om kundens solvens, kreditværdighed, eller lignende, kan TNK uden ansvar hæve aftalen, forlange kontant betaling, eller anden sikkerhedsstillelse.

5.9 Ved specialopgaver, eller ved bestilling af specielle materialer, vil faktura blive sendt til betaling inden arbejdet påbegyndes, eller inden materialerne bestilles.

6.0 ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 TNK kan kun gøres ansvarlig for skader i forbindelse med udført arbejde, såfremt skaden er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig handling eller undladelse.

6.2 TNK kan ikke holdes ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab.

6.3 Et erstatningskrav rettet mod TNK kan i ingen tilfælde overstige det samlede fakturabeløb, for den aftalte entreprise.

6.4 TNK yder ikke yderligere garanti for materialer og produkter anvendt i udførelsen af entreprisearbejder udover den garanti, som producenten af de enkelte materialer og produkter yder over for TNK.

6.5 Ikke-oplyste eller fejlagtigt oplyste forhold af betydning for TNK's udførelse af en opgave er Kundens ansvar og risiko.

6.6 Kunden er forpligtet til at træffe nødvendige foranstaltninger til begrænsning af opståede skader. Undlader Kunden dette, kan TNK kræve afslag i erstatningssummen.

6.7 TNK kan kræve at Kunden tegner en entrepriseforsikring, all risk forsikring eller lignende, inden arbejdets begyndelse. Undlader kunden dette, kan TNK kræve afslag i erstatningssummen tilsvarende den forsikringsdækning Kunden kunne have fået.

7.0 LEVERING & FORSINKELSE

7.1 Såfremt der opstår forsinkelse, da vil Kunden blive informeret herom. Kunden opnår i tilfælde af forsinkelse ikke andre rettigheder, end at Kunden kan annullere aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for Kunden, og Kunden har fremsendt skriftlig anmodning til TNK, efter entreprisen skulle være påbegyndt.

7.2 Levering af materialer sker efter aftale med Kunden. TNK kan kræve at Kunden modtager leverancer på TNK's vegne.

8.0 FORCE MAJEURE

8.1 TNK er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af forhold, som hindrer, forsinker, besværliggør, umuliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse forhold indtræder efter tilbuddets fremsættelse. Sådanne omstændigheder, der ligger uden for TNK's kontrol, kan være, men er ikke begrænset til: arbejdskonflikter (strejke og lockout), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, udbrud af smitsom sygdom af ikke uvæsentlig karakter, vejrlig og naturkatastrofer, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, produktions- og leveringsvanskelighe-

der, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes TNK, samt indtræden af force majeure og/eller tilsvarende hardship hos relevante underleverandører.

8.2 Forhold, som nævnt under pkt. 8.1 herover, fritager endvidere TNK fra at opfylde aftalen helt eller delvist.

9.0 YDELSENS UDFØRELSE, OMFANG OG ÆNDRINGER HERTIL

9.1 TNK har ret til at lade dele af en aftalt opgave udføre af en eller flere underentreprenører.

9.2 Kunden har altid pligt til at oplyse om særlige forhold på ejendommen, byggepladsen eller området i øvrigt.

9.3 Manglende oplysninger om installationer/konstruktioner eller øvrige forhold af betydning for TNK's udførelse af en opgave, er Kundens risiko.

9.4 Uanset, om TNK's tilbud er baseret på besigtigelse, vurderinger, skitser, beskrivelser eller lignende, kan der forekomme tilfælde, hvor forholdene viser sig at være anderledes end forudsat. TNK har i overensstemmelse med AB18 krav på betaling for nødvendige ekstraarbejder som følge heraf, såfremt Kunden, på trods af de ændrede forudsætninger, fastholder at opgaven skal gennemføres.

9.5 Såfremt Kunden ikke ønsker opgaven gennemført, da har TNK i overensstemmelse med AB18 krav på betaling for allerede udført arbejde, varebestillinger m.v., samt for evt. retableringsarbejde, som aftales mellem TNK og Kunden i anledning af standsning af arbejdet.

9.6 Ændringer af de aftalte opgaver, herunder aftale om ekstraarbejder, skal i overensstemmelse med AB18 § 14 aftales skriftligt mellem TNK og Kunden. Medmindre andet konkret er aftalt mellem TNK og Kunden, udføres ekstraarbejder som regningsarbejde.

9.7 Ved Kundens eget køb af materialer, kan TNK ikke holdes ansvarlig for levering, forsinkelse, dimensioner, montering, mv. Tidsspilde med kundens egne materialer anses som ekstraarbejder.

10.0 FORBRUG

10.1 Kunden har pligt til at sørge for, at TNK har adgang til vand, el, mv. i fornødent omfang. Kunden afholder eventuelle omkostninger hertil.

11.0 TIDSPLAN, FORLØB & ARBEJDSTIDER MV.

11.1 Tidsplan for arbejdets udførelse aftales i samarbejde med Kunden.

11.2 Det er kundens pligt at TNK har adgang til pladsen, herunder at installa-

tioner mv. er tilgængelige, medmindre andet aftales.

11.3 TNK accepterer inden form for dagbøder, men er erstatningsansvarlig i henhold til AB18 med begrænsningerne, der følger af nærværende handelsbetingelser.

11.4 Normale arbejdstider er mandag til torsdag mellem kl. 07.00 og 15.00, samt fredag mellem kl. 07.00 til 14.30. Finder TNK det nødvendigt at forlænge arbejdstiden, er det fortsat kundens ansvar, at TNK har adgang til pladsen mv.

11.5 I tilfælde af tidsspilde, som kan henføres til Kundens ansvar, vil dette blive faktureret særskilt iht. de i aftalen aftalte timetakster.

11.6 I tilfælde af sygdom informeres Kunden straks af TNK. Kunden har ikke ret til at andet personale hos TNK foretaget arbejdet i sygeperioden, men TNK vil prøve at tilrettelægge arbejdet efter bedste evne. Kunden kan ej heller forlange at andre håndværkere udfører arbejdet på TNK's regning.

11.7 Medmindre andet er oplyst, foretager TNK kun rengøring og oprydning i begrænset omfang, ligesom Kunden selv er ansvarlig for afdækning iht. støv- og lugtgener, samt rengøring.

12.0 AFLEVERING

12.1 Arbejdet anses for afleveret, når TNK har meddelt Kunden, at arbejdet er afsluttet og faktura er afsendt.

12.2 Der udarbejdes alene afleveringsprotokol, såfremt dette er særskilt aftalt mellem parterne.

13.0 MANGLER OG REKLAMATION

13.1 Kunden har i forbindelse med udførelse af entrepriseopgaver reklamationsret i overensstemmelse med AB18.

13.2 Reklamation skal ske skriftligt og til TNK.

13.3 TNK har altid ret til at foretage afhjælpning, jf. AB18.

13.4 TNK's mangelsansvar er begrænset til 1 år fra afleveringen.

13.5 I det omfang andet ikke følger af disse vilkår, da gælder AB18 udfyldende for entrepriseopgaver.

14.0 LOVVALG OG TVISTER

14.1 Nærværende handelsbetingelser er underlagt dansk ret, og skal fortolke i overensstemmelse hermed.

14.2 Enhver tvist, som måtte udspringe af en aftale mellem TNK og Kunden, er underlagt dansk ret, og skal indbringes for de danske domstole med

TNK's hjemting, som værneting i første instans.

15.0 IKRÆFTTRÆDEN

15.1 Nærværende handelsbetingelser træder i kraft d. 06.05.2022, og gælder for aftaler indgået fra og med dette tidspunkt.